

DOCUMENTO ESTRATÉGICO PARA TOMADORES DE DECISIONES: PANEL 3

El Impuesto Predial como Motor de Desarrollo: De la Inercia Catastral a la Equidad Tributaria Real

1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Snapshot)

El Impuesto Predial Unificado (IPU) es la principal renta de libre destinación para los municipios, pero su desempeño en Colombia está asfixiado por un **rezago catastral estructural** (con desfases de hasta 30 años en algunos casos) y una centralización ineficiente en el IGAC. La gestión actual enfrenta un "techo de cristal": las **Leyes 44 de 1990 y 1955 de 2019** imponen topes de crecimiento que neutralizan el retorno de la inversión en actualizaciones catastrales, perpetuando la inequidad. El reto para la alta gerencia es transitar hacia un modelo de **gestión catastral territorializada** y una arquitectura tributaria **híbrida** que abandone el estrato socioeconómico como única variable, integrando fiducias y capturando el valor real del suelo.

2. HOJA DE RUTA EXHAUSTIVA: DOBLE VÍA ESTRATÉGICA

A. Eje Interno: Optimización de Gestión, Recaudo y Diseño

- **Problema:** Tasas de recaudo mediocres por debilidad en el cobro y sistemas tarifarios que protegen predios de alto valor ocultos en estratos bajos.
- **Acción Ejecutiva:**



- **Transición a Matrices Híbridas:** Implementar sistemas que combinen estrato con rangos de avalúo catastral (Modelo Cali) para garantizar que predios de >\$1.000 millones en estratos bajos tributen justamente.
- **Ampliación de Sujeción Pasiva:** Modificar estatutos locales para incluir expresamente a **fiducias, fideicomitentes y fiduciarias** como sujetos pasivos (Recuperación probada de \$29.000 millones anuales en Cali).
- **Rigor en Títulos Ejecutivos:** Asegurar la constitución oportuna de títulos para evitar la pérdida de fuerza ejecutoria de las facturas.
- **Mitigación con Datos:** Crear paquetes de incentivos focalizados (descuentos por empleo o vocación agrícola) para suavizar el impacto social de la actualización sin sacrificar la base gravable.

B. Eje Externo: Autonomía Catastral e Incidencia Normativa

- **Problema:** Dependencia del IGAC (cuello de botella) y marcos legales nacionales que limitan el recaudo real.
- **Acción Ejecutiva:**
 - **Habilitación de Gestores Catastrales:** Impulsar la habilitación masiva de municipios o esquemas asociativos (provincias) bajo la Ley 1955 de 2019 para acelerar la actualización (Antioquia pasó del 14% al 64% de actualización en 2 años bajo este modelo).
 - **Reforma de Topes Legales:** Liderar una coalición gremial para reformar las Leyes 44 de 1990 y 1955 de 2019, permitiendo que la inversión en catastro se traduzca en ingresos reales.
 - **Indexación en UVT:** Migrar los rangos de avalúo en los estatutos a Unidades de Valor Tributario para evitar la obsolescencia anual de la norma.



3. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON EL CONGRESO (Cross-Panel Synergy)

El fortalecimiento del predial es el pilar que sostiene las demás estrategias de financiación:

- **Con Panel 11 (Nuevas Tecnologías):** Uso de **IA para conservación catastral** (detectar cambios en áreas construidas sin actualizaciones masivas) y portales de transparencia que expliquen al ciudadano el valor de su predio (POT + Inversión pública).
- **Con Panel 7 y 8 (Generación de Valor):** La actualización catastral es la base para la **titularización del predial futuro** y la captura de plusvalías urbanas.
- **Con Panel 13 (Modernización):** El catastro debe dejar de ser una herramienta fiscal para ser una **infraestructura de información multipropósito** (planeación, riesgo, vivienda).

4. LIENZO EMAP (ELIMINAR, MEJORAR, AGREGAR, POTENCIAR)

Análisis de alcance basado en el diagnóstico de la gestión del IPU.

- **ELIMINAR — Estrato como variable única:** Acabar con la dependencia del estrato para definir política tributaria por ser una herramienta "demasiado imperfecta".
- **ELIMINAR — Topes de crecimiento rígidos:** Reformar las Leyes 44/90 y 1955/19 que actúan como "techo de cristal" contra la eficiencia.
- **MEJORAR — Sincronización institucional:** Establecer flujos automáticos mensuales entre Hacienda, Planeación, Catastro y Registro.
- **MEJORAR — Gestión de Cobro:** Pasar de la facturación pasiva a la ejecución sistemática de cobro persuasivo y coactivo.
- **AGREGAR — Matrices Híbridas:** Implementar el modelo "Estrato + Rangos de Avalúo" para mayor progresividad.



- **AGREGAR — Retención en la Fuente para IPU:** Pilotear recaudo a través de cuotas de créditos hipotecarios y grandes arrendadores.
- **POTENCIAR — Gestión Catastral Propia:** Habilitar municipios como gestores para superar la ineficiencia centralizada del IGAC.
- **POTENCIAR — Pedagogía del Impuesto:** Comunicar el valor (cuota de administración de la ciudad) antes de enviar la factura para reducir el costo político.

5. ALERTAS Y RIESGOS PARA EL TOMADOR DE DECISIONES

- **Alerta de Talento Humano:** Existe una **escasez crítica de ingenieros catastrales** en Colombia; la formación interna corre el riesgo de fuga de talento hacia el sector privado o municipios con mejores salarios.
- **Riesgo Jurídico de Omisión:** La falta de un **acto previo** en la determinación oficial del predial es una "mina activa" que puede tumbar procesos de cobro coactivo según la línea del Consejo de Estado.
- **Riesgo de Desfinanciación:** Proyectos de ley nacionales que buscan limitar el crecimiento del predial al **12% o IPC** pueden quebrar la sostenibilidad de municipios que ya invirtieron en ser gestores.

6. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO (KPIs)

- **Tasa de Recaudo Efectivo:** Porcentaje del total facturado que efectivamente ingresa a tesorería (Referencia: Cali subió del **70% al 75%** en 2 años).
- **Índice de Actualización:** Porcentaje de predios con avalúo actualizado en los últimos 5 años (Meta: superar el **64%** logrado por Antioquia).
- **Efectividad de Sujeción Pasiva:** Incremento de recaudo por inclusión de fiducias y patrimonios autónomos.



-
- **Costo de Conservación:** Relación entre el costo de mantener el catastro actualizado vs. el incremento en el recaudo predial.

